

752

~~27Acp~~

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections

Spec. Mss. Coll. - Mexico

1772

no.752

Mazon, Dionisio De Rocha Y, (Vicar General and acting Archbishop)

A. L. . and Ms. D. S. 8pp. sm. fol. 1772.

Dispensation of fourth degree of consanguinity for marriage of
two mestizos.

4013778

Año

ce

1772

N.º 110

Suprema De 4.º grado De Consanguinidad a
matrías Antonio Hernandez, y Victoria Theodora
verinos Dela crusion De San Juan Pacula

1772
N.º 110

Exmo e Ilmo Señor

Consulta

@1 B.^a D.^o Luis Ant.^o de Ucar, cura y Juez eclesiástico, del Hal de Xacala, sus anexos y agregados de las misiones de Sierra gorda, puesto al pie de Uexá e Ylma en la mar bastante forma que haya lugar digo: que por denuncia que tuve de que Mathias Antonio Hernandez mestizo soltero, se hallaba en ilícita amistad con Victoria Theodora mestisa soltera ambos vecinos de la mision de S.^a Juan Baptista Paula: los hice comparecer ante mi, para hacerles cargo de su delito, y evitar las ofensas que contra Dios podian cometer, y agravandores la fealdad de la culpa, su mal estado, y condenacion si no se enmendaban dixeron que es verdad que por su fragilidad havian caído en semejante exceso, pero que para apartarse de la incontinencia que havian tenido, y servir a Dios, era su intencion ponerse en estado de matrimonio, lo que no pueden excusar, por ser parientes consanguíneos en quarto grado de linea transversal igual segun se percibe en la montea que ha puesta al pie de estas diligencias, por cuyo motivo ouieren a la Benignidad de V. Ex.^a Ylma a fin de que se les dispense este impe-

300000
dimento de quarto grado de consanguinidad
en que se hallan porque ambos descienden de
Augustin Gonzales, y Maxiana Sclerando
los que tuvieron por hijas a Maxia, e Ines
la una Rama que es Maxia tuvo por hijo
Juan Guadarrama, este tuvo a Juana, esta
ne a Mathias Ant. Sclerando que es el con
trahente: la otra Rama que es Ines tuvo por
hija a Josepha Bayna, esta tuvo a Comereg
da Palacios, esta tiene a Victoria Theodosia
que es la contrahente; teniendo por causa
ficiente el Remedio de ella, y que de otra su
de se quedara sin estado, pues en el modo
que se halla, no havra quien la Reciba por
huger, pues la cordedad del lugar no lo permite
por lo que V. Exa. Ylma en atencion a las ca
sas que llevo referidas, y a la Relacion ver
fica del parentesco segun las deposiciones de
los testigos examinados en estas diligencias
terminara lo que tuviere por conveniente
sea como siempre lo brefo.

B. Luis Ant. de Casas

1.º testigo
Joseph Ma
nuel Plaren
cia V.º de
Pacula

En el R.º de Xacala a cinco de Marzo de m
reterientos setenta y dos años en virtud de la c
sulta que antecede hize comparecer ante mi
un hombre que juramentado en forma de
D.º dijo llamarse Joseph Manuel Plaren
de cinquenta años de edad, de oficio arriero
casado con Ursula Andabulo, verinos de la m
sion de S.º Juan Baptista Pacula: el qual

expreso conocer a Mathias Hernandez, y Victoria Theodora, y que le consta que ambos descienden de Augustin Gonzalez y Mariana Hernandez los que tuvieron por hijas a Maria, e Ines: la una Maria que es Maria tuvo por hijo a Juan Guadarrama este tuvo por hija a Juana, esta tiene por hijo a Mathias Hernandez que es el contrahente: la otra Maria que es Ines tuvo por hija a Josepha Bayna, esta tuvo a Comeregilda Palacios, esta tiene a Victoria Theodora que es la contrahente, y asi vienen a estas los dichos en quarto grado de consanguinidad de linea transversal igual, que no sabe el declarante tengan o no parentesco a mas del referido, ni impedimento que les obste el matrimonio que pretenden, y que es verdad que los dichos Mathias, y Victoria han tratado illicitamente y sin consentimiento sobre las causas que puedan tener los referidos para obtener la dispensa de poseer la contrahente una posee huérfana de Padre, y que la costumbre del lugar no permite mas de contraer con pariente, y tambien por el remedio de la referida, pues rabiendose en toda la miseria este trato illicito no avera quien la reciba por mujer. que todo lo dicho es publico, y notorio publica voz y fama: y que esta es la verdad sobre el juramento que fecho tiene en que se afirma. Votifico, y no firmo por no saber y para que conste lo firme con los testigos de arriba.

B. Luis Ant. de Vea
D. Joseph Mariano Menéndez
D. Lorenzo Ramirez

En este dia mes y año en virtud de la consulta que antecede liere comparecer ante mi a un hom.

2º Testigo
Joseph Leal
Vº de Paula

Que que juramentado en forma dijo llamarse Joseph Leal, de quarenta años de edad, de oficio asero, casado con Maria de Ita, vecinos de dha Misión, y Vazon: el qual expreso conoce a Mathias Hernandez y Victoria Theodora, y que le consta que ambos descienden de Augustin Gonzales, y Mariana Hernandez, los que tuvieron por hijos a Maria Ines: la una fama que es Maria tuvo por hijo Juan Guadalupe, este tuvo por hija a Juanita, esta tiene por hijo a Mathias Hernandez que es el contrahente, la otra fama que es Ines tuvo por hija a Josepha Bayna, esta tuvo a Emma, y gilda Palacios esta tiene a Victoria Theodora que es la contrahente y asi bienen a hallarse en quanto grado de consanguinidad de linea transversal igual, que no sabe el declarante tengan otros parentesco a mas del referido, ni impedimento que les obste el matrimonio que pretenden, y es verdad que los dthos Mathias y Victoria antes de casarse se casaron illicitamente. y preguntado sobre las causas que puedan tener los referidos para obtener la dispensa dijo, ser la contrahente una pobre huérfana de Padre, y que la caridad del lugar no permite mas de contraer con pariente, y tambien por el remedio de la referida, pues sabiendose en toda la Misión el trato illicito que han tenido no avera quien la lleve por casar. y que esta es la verdad sobre el juramento que fecho tiene en que se afiemo Votifico, y firmo por no saber, y para que conste lo fecho con los testigos de ass.^a

P.^a Luis Antonio de Leas
de ass.^a Joseph Mariano Meneses

de ass.^a Juan de la Cruz

En otro di

3.º testigo
aximo
madox
de Pacula

mer y año en virtud de la consulta que antecede
hize comparecer ante mí a un hombre, que jura-
mentado en forma de Dño dño llamarse el
mo Almador, de quarenta y quatro años de edad,
de oficio lavador, casado con Maria Garcia de
Pacula vecino de dña Misión de Pacula. el qual
expreso conocer a Mathias Hernandez, y victo-
ria Theodora, y que le consta que ambos desien-
den de Augustin Gonzales, y Mariana Hernan-
des, los que tuvieron por hijos a Maria, e Theo-
dora una y otra que es Maria tuvo por hijo a Juan
Guadarrama, este tuvo por hija a Juana, esta
tiene por hijo a Mathias Hernandez que es el
contrahente: la otra y otra que es Thea tuvo por
hija a Josepha Bayna, esta tuvo a Emergiti-
da Palacios, esta tiene a Victoria Theodora que
es la contrahente, y así vienen a hallarse en
quarto grado de consanguinidad de linea trans-
versal igual, que no sabe el declarante tener
otro parentesco a mas del referido, ni impedi-
mento que les obste el matrimonio que pre-
tenden, y que es verdad que los dños Mathias
y Victoria son tratados ilícitos y preguntado
sobre las causas que puedan tener los referidos
para obtener la dispensa dijo así mismo ver
la contrahente una pobre huérfana de padre
y que sabiendose en la misión el trato ilícito
que han tenido no avera quien la reciba por
muger, y de esa suerte se quedara sin estado
pues solo el contrahente puede remediarla
y que esta es la verdad so cargo el juramen-
to que fecho tiene en que se afirmo ratifico,
y no firmo por no saber y para que conste
lo firme con los testigos de así a

B. Luis Ant. de Vea
deas Joseph Mariano Menéndez
deas Lorenzo Ramí
Mora

Montea

Augustin Gonzales y Mariana Hernandez
1.^o grado
Maria Gonzales. hermanas. Ines Gonzales

2.^o grado
Juan Guadarrama pri.^o her.^{os} Josepha Bayna

3.^o grado
Juana Guadarrama prim.^o 2.^{os} Emergilda Palacios

4.^o grado.
Matthias Hernandez prim.^o 3.^{os} Victoria Theodorica
este es el contrahente - - - esta es la contrahente

Mex.^{co} y Mayo 28 de 1772.

En vista de las diligencias antecedentes, y Causas
de ellas resultan y tubimos por vastantes, usando de
facultades solitas, que nuestro SS^{no} Padre Clero
Decirno Fexcio de feliz recordacion, se finio Comu-
car al Il^{mo} y Ex^{mo} Señor Dⁿ Francisco
torio Lorenzana, Arzobispo de esta Santa Yglesia
metropolitana, Eleccio delo de Toledo Primado de las Epa-
del Consejo de S. mag.^d Il^{la}, por el Tiempo de diez años
empezaron a Contarse desde siete de Mayo de el a^{no}

parado de mil Seecientos Setenta y seis, y en Nos re-
siden por el Tiempo de la ausencia de Su Exc.^a y Hon.^a
en virtud de la Santa, Cuius tenor es el siguiente: Dispen-
dandi in tunc et quare Conanguinitatis et affinita-
tis, Simpliciter et minor tantum non tamen, in secundo solo
quoad futura Nuptiarum: Dispensamus cum Mathias
Antonio Alexandris, y Victoria Theodora, ambos cristianos
solteros, vecinos de la Misión de San Juan Bautista Pacu-
la, en el quarto grado de Conanguinidad, en linea trans-
versal con que se hallan ligados, para que no obstarle
el referido impedimento, no resuleando otro alguno Ca-
nonico de las diligencias prevenidas por el Santo Concilio
de Trento, puedan valida y lícitamente contrahe-
r matrimonio, segun orden de Nuestra Santa Madre ygl.^a
y permanezcan en el Contal de quella referida Victoria
Theodora, no haia sido arrebatada, i' haviendolo sido
no permanezca en potestad i' a disposicion del Rapto
y les imponemos la Penitencia Corporal saludable, de
que antes de Contrahe-
Confieren. y Conulquen sacra-
mentalmente, y despues lo practiquen por espacio de
seis meses una vez en cada dos, rezando en todos los Sa-
bados de aucto Tiempo una paxa de devoto Rosario de
nuestra Señora la Virgen Maria, y mandamos q.
de Este Decreto se saque testimonio autorizado en

forma, y de remita del cura y Trea Edo de el
Partido de dicha ciudad, a quien encargamos de
para de toda Comunicacion a los pretendientes, y
les haga Cumplir la Penitencia que les va im-
puesta. El Sr. Licenciado D.ⁿ Dionisio de Rocha y
Marion, Gobernador, Provisor, y Vicario Eral
de arc Ansobirpado. asi lo Decretó, mandó y

firmo.
D. de Rocha

Se sacó el Testim.
como se previene.

en mandado del Sr. D.ⁿ

Luis Molina
D. de Rocha

Leon